

1500165-70.2019.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2017088/2019 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 1758341 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 83/19/112 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2017088 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 83/19/112 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

1ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500165-70.2019.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-70.2019.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2017088/2019 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 1758341 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 83/19/112 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2017088 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 83/19/112 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DOS SANTOS VENTURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

WAGNER DOS SANTOS VENTURA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, no dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 12h50min, na Avenida Ariovaldo Viana, nº 330,

bairro Vila Quiriqui, no interior do estabelecimento comercial denominado "Supermercado União", nesta cidade e Comarca de Serra Negra/SP, subtraiu, para si, 02 (duas) peças de picanha bovina, pesando aproximadamente 2,814 kg, avaliadas em R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 5 e auto de avaliação de fl. 10, pertencentes ao estabelecimento comercial supramencionado.

A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2020 (fl. 65).

O réu foi citado por edital (fl. 72), e apresentou resposta à acusação (fls. 89/94).

Suspenso o processo e o curso do prazo prescricional na fl. 103.

Comunicação de prisão do réu por outro Juízo nas fls. 161/165.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação em comum com a defesa, sendo o réu, ao final, interrogado, (fls. 204/210).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 213/214) enquanto a Defesa pugnou por sua absolvição (fls. 219/223).

Relatei.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa vem indicada no boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão de fl. 05, bem como pelo auto de avaliação de fl. 10. Consta dos autos, que na data do ocorrido, o réu dirigiu-se ao "Supermercado União", especificamente ao açougue do local, solicitando ao açougueiro duas peças de picanha bovina.

Ato contínuo, ocultou os produtos em uma sacola plástica e rumou em direção à saída do estabelecimento, passando pelos caixas sem efetuar o pagamento.

Após a subtração, os funcionários do supermercado notaram a prática do crime e saíram à procura do denunciado, que foi localizado, momentos depois, no interior de uma loja situada nas proximidades, local em que havia guardado a res furtiva.

Igualmente certa a autoria.

Em Juízo, o réu ao ser questionado sobre os fatos, se havia furtado a peça de carne, respondeu: "sim". Disse também que escondeu o produto do furto. Disse ainda que na época era morador de rua e dependente químico de "crack" (fls. 208/209).

A versão trazida pelo réu no qual reconhece a imputação que lhe é feita, embora não tenha força probatória absoluta, configura importante elemento de prova e vem corroborada pelo restante da prova colacionada ao processo.

A testemunha Lucas Ricardo de Bastos, ouvido em Juízo, sobre os fatos, disse: "Sim. Foi carne, picanha que eu me recordo e ele pegou com a gente e ninguém viu e depois ele voltou no supermercado e pegou mais uma alegando que a picanha estava boa e foi questão de minutos e vimos e fomos atrás dele." Perguntado como havia reparado que o réu tinha pegado a peça de carne, respondeu: "Porque viram saindo e vieram atrás de mim saber o que ele tinha pegado e falei que duas peças de carne" (fls. 204/207).

Assim, ao cabo da instrução, entendo que restou devidamente comprovado que o réu, subtraiu para si duas peças de carne bovina, e também pelas provas colhidas durante as investigações e a instrução, além da confissão espontânea do réu.

De rigor, portanto, a condenação do réu como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, observo que o réu é primário. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não lhes são desfavoráveis, motivo pelo qual a pena-base poderá ser fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase presentes a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, que deixo de aplicar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes circunstâncias agravantes da pena.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada.

Na ausência de elementos acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada

dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, consoante disposto no artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de pecuniária, conforme autoriza o artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu W.S.V. como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias- multa, no piso, substituída, somente a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo vigente na data do efetivo pagamento.

A prestação pecuniária deverá ser depositada no Banco do Brasil, Agência 2681-6, Conta Judicial 1300124232643, no prazo de 30 após o trânsito em julgado e será destinada às entidades filantrópicas do Município cadastradas na Vara das Execuções Criminais.

Custas ex legis.

P.I.C.

Serra Negra, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA